



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RISKY ALAMSYAH bin ABDUL ROSID**
Tempat lahir : Bekasi.
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Cerewed Poncol Rt.002/016, Kel. Durenjaya
Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 7 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2018/ PN Bks tanggal 8 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY ALAMSYAH bin ABDUL ROSID terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak melakukan menguasai senjata tajam “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 UU darurat Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY ALAMSYAH bin ABDUL ROSID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Celurit bergagang kayu ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar hukumannya diringankan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutanannya semula, begtu juga Terdakwa dalam tanggapan secara lisan menyampaikan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia terdakwa RIZKY ALAMSYAH Bin ABDUL ROSID pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Kp. Kalijambe Desa Lambangsari Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ telah tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan atau mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu



senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi dari rumah saksi APIP menuju rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu yang terdakwa simpan di dalam lemari kamar tidur terdakwa, kemudian celurit tersebut diselipkan oleh terdakwa di celana depan perut selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dengan membawa celurit tersebut pergi kerumah saksi APIP, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi APIP dengan membawa celurit menuju Kp. Kandang Desa Lambangsari Kec. Tambun Selatan;
 - Selanjutnya pada pukul 22.00 Wib saksi Yana yang merupakan anggota Pokdar Lambangsari sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Pokdar melihat terdakwa bersama dengan saksi APIP mondar mandir disekitar Kp. Kandang Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan dengan gerak genik yang mencurigakan, saksi YANA yang melihat kejadian tersebut melaporkan kejadian tersebut melalui Hatong Timur (HT) setelah melaporkan selanjutnya saksi YANA mengamankan terdakwa beserta dengan saksi APIP selanjutnya dengan bantuan dari saksi NARIF, saksi YANA memeriksa badan pelaku dan mendapati senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu diselipkan di depan perut balik celana terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menjelaskan membawa celurit tersebut guna berjaga - jaga karena sedang mencari anak - anak SMK Bina Karya Mandiri.
- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat I Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NARIF SARIFUDIN bin SABAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan Keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan pemah dipeniksa di kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Kepolisian semuanya benar ;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wib saat saksi berada di rumah mendengar adanya informasi melalul HT dari saksi YANA yang meminta bantuan karena ada anak muda yang mencunigakan di



pinggir jalan Kp. Kalijamber Desa Lambangsari Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju Lokasi dan pada saat sampai di lokasi saksi melihat saksi YANA mengamankan terdakwa dan saksi selanjutnya memeriksa badan terdakwa dan mendapati senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang diselipkan dicelana bagian depan perut terdakwa;

- Bahwa saksi pada saat mengamankan terdakwa menanyakan tentang kepemilikan dari senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan terdakwa menjawab celurit bergagang kayu tersebut merupakan milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan perihal kegunaan senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang Terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa menjawab celurit bergagang kayu tersebut digunakan untuk membalas dendam karena teman terdakwa yang bernama Bily sedang koma di rumah sakit;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terkait dengan menyimpan, membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SUBARKAH, dibawah sumpah, di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang disampaikan di kepolisian semuanya benar;

- Bahwa saksi menerangkan telah melaporkan kejadian membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam berupa celurit bergagang kayu dan yang merupakan pelaku membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam berupa celurit bergagang kayu yaitu terdakwa RIZKY ALAMSYAH;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Kp. Kalijambe Desa Lambangsari Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis terdakwa kedatangan memebawa senjata tajam berupa celurit bergagang kayu yaitu saksi yang merupakan anggota Polisi sedang bertugas kewilayah



mendapatkan informasi melalui Halong Timur (HT) dari saksi YANA yang meminta bantuan ada anak muda yang mencurigakan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi menuju lokasi di Kp. Kalijambe Desa Lambangsari dan mendapati sudah banyak warga yang berkumpul di pos ronda;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sudah diamankan di pos ronda oleh saksi NARIF dan saksi YANA selanjutnya saksi NARIF menyerahkan senjata tajam jenis celurit milik terdakwa kepada saksi;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat mengamankan terdakwa di pos ronda menanyakan peri hal surat ijin kepemilikan dan celurit bergagang kayu akan tersebut. tetapi terdakwa menjawab tidak memiliki ijin membawa senjata tajam jenis celurit tersebut ; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi YANA, yang keterangannya di BAP dibacakan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib sedang bertugas sebagai anggota Pokdar Lambangsari melakukan patroli ke wilayah, sesampainya di Kp. Kalijambe Desa Lambangsari sekitar pukul 22.30 Wib melihat ada anak muda mondar mandir agak mencurigakan, selanjutnya saksi meminta bantuan melalui HALONG TIMUR (HT) ke saksi Narif ada anak muda yang mencurigakan, lalu saksi memantau anak muda tersebut sambil menunggu bantuan datang di pinggir jalan Kp. Kalijambe Desa Lambangsari Tambun Selatan;

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mengamankan terdakwa dan membawa menuju pos ronda dan datang bantuan saksi NARIF selanjutnya saksi bersama dengan saksi NARIF langsung memeriksa badan terdakwa dan didapati senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang diselipkan di celana bagian perut depan terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi NARIF mengamankan senjata tajam jenis celurit bergagang kayu tersebut dan menanyakan kepada terdakwa mengenai kegunaan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa dan dijawab oleh terdakwa untuk membalas dendam karena kawan terdakwa sedang koma dirumah sakit karena dibacok oleh anak SMK Binakarya Mandiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu tidak memiliki ijin yang sah dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa tidak didampingi penasihat hukum di persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengunjungi sdr. APIP dan mengajak sdr. APIP untuk menjenqok sdr. Wily yang sedang dirumah sakit selanjutnya sekiranya pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di Rumah Sakit Mekar Sari dan Terdakwa bertemu Sdr. Wily kemudian Terdakwa melihat Sdr. Willy terluka dibagian punggung dan terdakwa menanyakan “ lo kenapa Wily “, dan dijawab oleh Wily, dibacok anak anak BK (SMK) /STM Bina Karya Mandiri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa dari rumah Apip, pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) celurit yang terdakwa simpan didalam lemari dikamar terdakwa, lalu celurit tersebut terdakwa selipkan dicelana depan perut, lalu pergi kerumah Apip lagi untuk memperlihatkan celurit tersebut dan kira-kira jam 20.30 WIB, Terdakwa pergi bersama Apip dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Tambun untuk mencari anak SMK Binakarya Mandiri;
- Bahwa sesampai di tempat kejadian warga memberhentikan terdakwa bersama Apip dan digeledah, kemudian ditemukan 1 (satu) bilah celurit yang terdakwa selipkan di celana bagian perut depan , sehingga terdakwa bersama Apip dibawa ke kantor Polisi Polsek Tambun ;
- Bahwa maksud terdakwa membawa celurit tersebut karena terdakwa mau balas demdan sama anak –anak SMK Binakarya Mandiri, karena mereka yang membacok teman terdakwa yang bernama wily sampai sekarang masih dirawat di rumah Sakit Mekarsari;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa celurit tanpa ijin pada pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 6 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) celurit bergagng kayu;
Barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum , sehingga dapat
dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala
sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap
termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti
yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai
berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira
pukul 16.00 Wib terdakwa mengunjungi sdr. APIP dan mengajak sdr.
APIP untuk menjenguk sdr. Willy yang sedang dirumah sakit
selanjutnya sekiranya pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di Rumah Sakit
Mekar Sari dan Terdakwa bertemu Sdr. Wily kemudian Terdakwa
melihat Sdr. Wily terluka dibagian punggung dan terdakwa
menanyakan “ lo kenapa Wily “, dan dijawab oleh Wily, dibacok anak
anak BK (SMK) /STM Bina Karya Mandiri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira jam 17.00 WIB,
terdakwa dari rumah Apip, pulang ke rumah terdakwa untuk mengabil
1 (satu) bilah celurit yang terdakwa simpan didalam lemari dikamar
terdakwa, lalu celurit terdakwa selipkan dicelana depan perut, pergi
ke rumah Apip lagi untuk memperlihatkan celurit tersebut dan kira-kira
jam 20.30 WIB, Terdakwa pergi bersama Apip dengan menggunakan
motor menuju kearah Tambun untuk mencari anak SMK Binakarya
Mandiri;
- Bahwa sesampai tempat kejadian warga memberhentikan terdakwa
bersama Apip dan digeledah, kemudian ditemukan 1 (satu) bilah
celurit yang terdakwa selipkan di celana bagian perut depan ,
sehingga terdakwa bersama Apip dibawa ke kantor Polisi Polsek
Tambun ;
- Bahwa maksud terdakwa mmbawa celurit tersebut karean terdakwa
mau bals demdan sama anak –anak SMK Binakartya Mandiri, karena
mereka yang membacok teman terdakwa yang bernama wily sampia
sekarang masih dirawat di rumah Sakit Mekarsari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan kepadanya, yaitu dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1)

Halaman 7 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 12 /Drt/1951, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan atau mengangkut menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk ;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu siapa saja yang berstatus subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan , Dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subyek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya yang hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri , bahwa Risky Alamsyah bin Abdul Rosid adalah benar orang yang telah didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan dapat dapat dipidana dan tiada ditemukan adanya suatu alasan yang dapat meniadakan pidana, baik alasan paembenar maupun alasan pemaaf ;

Denagn demikian unsur “ barang siapa “ telah dapat kami buktikan dengan sah menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan atau mengangkut menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk ;

Menimbang bahwa yang digolongkan senjata penusuk, senjata penikam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undag-Undang No. 12/Drt/1951 adalah dalam pengertian penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian , atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) Putusan Mari No.103/K/Kr/1975 tanggal 12 Agustus 1975 telah menerima secara resmi istilah senjata tajam sebagai penjabaran dari senjata penikam atau senjata penusuk, senjata tajam adalah senjata yang bentuk ujung lancip dan tajam .

Halaman 8 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa dari rumah Apip, pulang ke rumah terdakwa untuk mengabil 1 (satu) bilah celurit yang terdakwa simpan didalam lemari dikamar Terdakwa, lalu celurit Terdakwa selipkan dicelana depan perut, pergi kerumah Apip lagi untuk memperlihatkan celurit tersebut dan kira-kira jam 20.30 WIB, Terdakwa pergi bersama Apip dengan menggunakan motor menuju kearah Tambun untuk mencari anak SMK Binakarya Mandiri dan sesampai tempat kejadian warga memberhentikan terdakwa bersama Apip dan digeledah, kemudian ditemukan 1 (satu) bilah celurit yang Terdakwa selipkan di celana bagian perut depan; Dengan demikian unsur diatas telah dapat dibuktika secara sah menurut keyakinan dan dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud diatas;

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah dapat dibuktikan secara sah menurut keyakinan dan menurut hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12/Darurat/ tahun 1951. Sehingga Terdakwa Risky Alamsyah bin Abdul Rosid harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan – keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan terdakwa dan pertanggung jawaban pidana maupun penghapusan kesalahn terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pidana yang akan dijatuhkan bagi diri terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 9 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN.Bks



- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbutannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dalam diktum putusan dibawah ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan, sepadan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan akan mencapai tujuan atau sasaran dari pemidanaan ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan , maka lamanya masa penangkapan dan penahanan itu harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa selama ditahan dan dipidana yang lama daripada tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RISKY ALAMSYAH bin ABDUL ROSID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa senjata tajam “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Celurit bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari : SELASA, tanggal 24 April 2018, oleh SETIA RINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD SATIBI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DANDY WILARSO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ratna Dewi,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri Penuntut Umum dari Kejaksaan Cikarang serta dihadapan Terdakwa ;
Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD SATIBI, S.H.,M.H

SETIA RINA, S.H.,M.H.

DANDY WILARSO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RATNA DEWI, S.H.